

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Публічна оферта») адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Благодійник») – відвідувачів веб-сайту Скаути України в мережі Інтернет: <https://ukrscout.org> (далі – «Сайт», та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією Громадська Організація "НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СКАУТИ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 36272885 (надалі – ГО "НОСУ"), в особі керівника Чернишової Аліни, яка діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція ГО "НОСУ", що розміщена на Сайті <https://ukrscout.org> та адресована будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти ГО "НОСУ" шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГО "НОСУ" через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність ГО "НОСУ" для досягнення певних цілей та програм ГО "НОСУ" відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

1.4. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.5. Сайт – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: <https://ukrscout.org>

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність ГО "НОСУ" грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення ГО "НОСУ" своєї статутної діяльності.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви, але в будь-якому разі такий розмір не може бути меншим, ніж 100 грн.

2.3. Предметом даного Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін цього Договору.

МЕТА ДОГОВОРУ

3.1. Метою цього Договору є досягнення суспільно корисної мети через акумулювання благодійних внесків для:

- Розвиток Скаутських груп у деокупованих територіях України та в малих містах.
- Підготовку дорослих лідерів для їхньої ефективної роботи з дітьми у Скаутах України.
- Підтримку дітей, які змушені були змінити місце проживання через війну.
- Організацію адаптаційних Скаутських таборів для дітей, постраждалих від війни.

4. АКЦЕПТ

4.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна жертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом ГО "НОСУ", з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу secretariat@ukrscout.org

4.2. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом ГО "НОСУ" використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати ГО "НОСУ", в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ГО "НОСУ" має право:

- отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та своєї статутної діяльності;
- без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності ГО "НОСУ";

- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО "НОСУ" в розмірі, передбаченому законодавством України;
- публікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника як Благодійника Громадської організації. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таку публікацію свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається. У випадку незгоди Благодійника з такою публікацією він має право відмовитись від публікації зазначених в даному пункті даних Благодійника як Благодійника ГО "НОСУ";
- збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам дані, отримані від Благодійників, за виключенням їх фінансових даних.

5.2. ГО "НОСУ" зобов'язана:

- у випадку використання Благодійної пожертви всупереч цілям даного Договору повернути грошові кошти Благодійникові на підставі його письмової заяви, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу ГО "НОСУ", що вказана на Сайті;

- надавати на письмову вимогу Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу ГО "НОСУ", що вказана на Сайті, звіт щодо використання Благодійних пожертв.

5.3. Права Благодійника:

- без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;
- вступити до ГО "НОСУ" та сплачувати членські внески;
- здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви;
- відмовитись від публікації ГО "НОСУ" даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації.

5.4. Обов'язки Благодійника:

- ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.

6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір Благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність ГО "НОСУ", що стосується публічного збору Благодійних пожертв за даним Договором, проводиться за місцезнаходженням ГО "НОСУ".

7. СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

7.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ГО "НОСУ" (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГО "НОСУ", про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю ГО "НОСУ" та чинним законодавством України.

8.2. ГО "НОСУ" розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.

8.3. Отримані ГО "НОСУ" Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. ГО "НОСУ" несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.

10. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Доступ до фінансових звітів використання коштів ГО "НОСУ", зібраних Благодійниками, здійснюється Благодійником за умови, якщо він є членом ГО "НОСУ", за письмовою вимогою Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу ГО "НОСУ", що вказана на Сайті. Інша інформація надається ГО "НОСУ" у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

10.2. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та

надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

10.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10.4. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає ГО "НОСУ" згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних ГО "НОСУ" у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності ГО "НОСУ" та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами ГО "НОСУ", які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних (за їх наявності).

11. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти

11.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає ГО "НОСУ" згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних ГО "НОСУ" у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності ГО "НОСУ" та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Всі витрати (оплата комісії і т.ін.), пов'язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.

12.2. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає згоду на те, що шляхом внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви та/або реєстрації на Сайті він підписується на розсилку новин від ГО "НОСУ", що буде здійснюватися на електронну адресу Благодійника або контактний номер телефону Благодійника, зазначені при реєстрації Благодійника на Сайті або при оформленні Благодійної пожертви.

12.3. ГО "НОСУ" звільняється від відповідальності за розголошення персональних

даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

ГО "НОСУ"

Ідентифікаційний код: 36272885

Юридична адреса: Україна, 02099, місто Київ, вулиця Новодарницька, будинок 26, корпус 1

Рахунок у форматі IBAN: UA813077700000026000011191667

Найменування банку: АТ "А - БАНК"

E-mail: secretariat@ukrscout.org